EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ANPV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, entidade de classe de âmbito nacional regularmente inscrita no CNPJ n.º 07.318.016/0001-96, com sede em São Paulo, Capital, na Avenida Casper Líbero, n.º 390 – 6º andar – cj. 602 – Centro – CEP: 01033-000 – São Paulo/SP, neste ato representada pelo seu Presidente nacional Arnaldo Acbas de Lima, brasileiro, casado, portador do RG n.º 8.219.502-X, com Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o n.º 637.128.818-00, vem através de sua procuradora outorgada Dra Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, advogada, regularmente inscrita na ordem dos Advogados do Brasil sob o n.º 320.762/SP, com fulcro no art. 102, I, alíneas "a" e "p" e artigo 103, inciso IX, ambos da Constituição Federal e artigo 2.º, inciso IX da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, propor a presente

AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face de dispositivos da **Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil)**, que tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, e altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Nos termos do Artigo. 102, da Constituição da república Federativa do Brasil, ***compete ao Supremo Tribunal Federal***, *precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:*

I - processar e julgar, originariamente:

a) ***a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual*** *e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).*

Outrossim, dispõe o Art. 103 da Constituição da república Federativa do Brasil que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade

IX - confederação sindical ou ***entidade de classe de âmbito nacional****.*

A ANPV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL é **ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL** regularmente inscrita no CNPJ n.º 07.318.016/0001-96 e a relevância da matéria discutida, no sentido de seu impacto sócio-político está evidenciada no caso em tela tanto pela legitimidade da demanda, fundada na garantia de direitos individuais frente à força do poder de punir do Estado, como também pelo impacto que terá no sistema carcerário nacional.

A missão institucional da entidade subscritora e os reconhecidos trabalhos que vem desenvolvendo na área de proteção e garantia de direitos fundamentais discutidos no caso em questão são incontestes.

Considerando que a ANPV desenvolve ações ligadas à proteção dos direitos humanos, e em particular na área de justiça criminal e no sistema carcerário, resta, deste modo, devidamente demonstrado o interesse na relevância da matéria que aqui será discutida.

A ANPV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL é legitimada universal para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal.

Sendo legitimado universal, dispensa-se a demonstração de pertinência temática, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte (ADI 4.298 AgR, Rel. Min. Celso de Mello).

Cumpre esclarecer que a jurisprudência dessa Corte Suprema tem desempenhado papel central na afirmação de direitos fundamentais e no enfrentamento de desigualdades históricas.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, esses ideais ganharam ainda mais força.

Princípios e garantias como presunção de inocência, irretroatividade da lei penal, prisão apenas motivada por decisão judicial, limites à prisão temporária, prescrição das penas, proibição de prisão por dívidas, individualização, progressividade e jurisdicionalização da execução da pena, bem como a prisão como *ultima ratio* e penas alternativas restritivas de direitos, são os principais exemplos de preservação das liberdades e aumentos das garantias individuais.

O Judiciário retroceder nesses Princípios e garantias, é aceitar e se deixar cooptar por uma onda mundial conservadora, que usa atrasos morais sistêmicos da população, para se manter ou lutar por poder político e econômico.

Como neutralidade é apenas um conceito acadêmico, que não se observa na vida real, abrir mão desses preceitos fundamentais é se colocar ao lado do campo neo-feudal e monárquico que liderou a Idade das Trevas e foi derrotado pelo Iluminismo e Revoltas e Revoluções daquela época.

É essa ancestralidade historicamente carcomida que pressiona por destruir direitos e garantias há muito conquistadas.

A Constituição brasileira se mostra muito humana ao proibir a pena de morte e a prisão perpétua e implicitamente também não aceita métodos que são, claramente, mais cruéis.

DO OBJETO DA AÇÃO

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto os seguintes dispositivos da **Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026**:

1) Art. 2º, § 1º, I (Lei 15.358/2026) - **Aumento de pena para lideranças (até 60 anos) que caracteriza prisão perpétua**;

2) Art. 2º, § 4º, III (Lei 15.358/2026) - **Vedação de livramento condicional**;

3) Art. 2º, § 6º (Lei 15.358/2026) - **Abolição de auxílio-reclusão para dependentes de presos;**

4) Art. 112, VIII (LEP, alterado pela Lei 15.358/2026) - **Exigência de 85% de cumprimento para progressão de regime;**

5) Art. 2º, § 9º (Lei 15.358/2026) - **Presunção de necessidade cautelar para crimes de "domínio social estruturado";**

6) Art. 1º-A, Lei 12.694/2012 (alterado pela Lei 15.358/2026) - **Transferência automática para presídios federais;**

7) Art. 9º, § 1º (Lei 15.358/2026) - **Contraditório diferido indefinido;**

8) Art. 9º, § 6º (Lei 15.358/2026) - **Inversão do ônus probatório;**

9) Art. 9º, § 8º (Lei 15.358/2026) - **Perdimento extraordinário sem condenação;**

10) Art. 9º, §§ 10, 11, 12 (Lei 15.358/2026) - **Alienação antecipada de bens;**

11) Art. 41-A, LEP (novo, inserido pela Lei 15.358/2026) - **Monitoramento de advogado;**

12) Art. 41-B, LEP (novo, inserido pela Lei 15.358/2026) - **Gravação de comunicações com advogado;**

13) Art. 52, § 6º, LEP (alterado pela Lei 15.358/2026) - **Gravação de visitas;**

14) Art. 2º, § 7º (Lei 15.358/2026) - **Cumprimento obrigatório em presídio federal de segurança máxima;**

15) Art. 52, § 6º, LEP (alterado pela Lei 15.358/2026) - **Isolamento prolongado no RDD;**

16) Art. 1º-A, Lei 12.694/2012 (alterado pela Lei 15.358/2026) - **Varas Criminais Colegiadas para julgamento de homicídios dolosos;**

b.17) Art. 40, CF/88 (alteração pela Lei 15.358/2026) - **Suspensão de direitos políticos de presos provisórios;**

18) Art. 10 (Lei 15.358/2026) - **Afastamento cautelar de sócios de pessoa jurídica;**

19) Art. 29, § 6º (Lei 15.358/2026) - **Presunção de culpa administrativa para inclusão em banco de dados.**

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL À VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (Cláusula Pétrea) E À DIGNIDADE HUMANA

A Constituição Federal de 1988 consagra, em seu art. 5º, inciso XLVII, alínea "b", a **VEDAÇÃO ABSOLUTA A PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO**.

Trata-se de garantia individual alçada à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV), insuscetível de abolição até mesmo por Emenda Constitucional.

A Lei nº 15.358/2026 institui o que a doutrina convencionou chamar de "perpetuidade branca" ou "regime fechado perpétuo".

O art. 2º, § 1º, inciso I, permite que a pena para o crime de "domínio social estruturado" atinja o patamar de 60 (sessenta) anos de reclusão.

Simultaneamente, o art. 35 da lei altera o art. 112, VIII, da LEP, exigindo o cumprimento de 85% da pena para a progressão de regime, e o art. 2º, § 4º, III, veda o livramento condicional.

Ocorre um paradoxo matemático inconstitucional, vejamos:

Para progredir de regime, o apenado a 60 anos precisaria cumprir 51 anos em regime fechado.

Contudo, o atual limite máximo de cumprimento de pena no Brasil é de 40 anos (art. 75 do Código Penal).

Conforme a Súmula 715 deste Supremo Tribunal Federal, o cálculo dos benefícios da execução penal incide sobre a pena total imposta, e não sobre o limite máximo de cumprimento.

O resultado prático e inescapável é que o indivíduo atingirá o limite de 40 anos (ou virá a óbito) antes de alcançar o requisito temporal para a progressão de regime.

Ao impedir qualquer possibilidade fática de progressão, o Estado brasileiro condena o indivíduo a passar toda a sua vida útil em regime de isolamento, aniquilando a função ressocializadora da pena e transformando o sistema penitenciário em um mecanismo de morte civil.

Isto configura violação frontal à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e à vedação de penas cruéis (art. 5º, XLVII, "e", CF/88), ambas cláusulas pétreas.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO CONTRA AUTO-INCRIMINAÇÃO (*Nemo Tenetur Se Accusare*) E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO

O **art. 9º, § 6º** obriga o investigado a "apresentar provas ou requerer a produção delas, para comprovar a origem lícita do bem" em apenas 10 dias.

Isto **inverte o ônus probatório:** presume-se que o bem é ilícito, e o investigado deve provar o contrário.

O investigado é obrigado a produzir prova contra si mesmo (auto-incriminação).

O **art. 41-B da LEP** permite o monitoramento e a gravação das comunicações entre advogado e cliente sob a justificativa de "razões fundadas de conluio criminoso".

Esta previsão **força o cliente a revelar sua estratégia de defesa, informações privilegiadas e segredos profissionais, obrigando-o a auto-incriminar-se através de suas comunicações com o advogado**.

O **art. 52, § 6º, da LEP** determina que as visitas no RDD sejam gravadas em áudio e vídeo. O preso é obrigado a conversar com sua família sabendo que está sendo gravado. Qualquer coisa que disser pode ser usada contra ele, forçando auto-incriminação através de conversas familiares.

Estas disposições violam o art. 5º, LXIII, CF/88 (direito ao silêncio e não auto-incriminação), o art. 5º, LV, CF/88 (contraditório e ampla defesa), e o art. 133, CF/88 (sigilo profissional do advogado).

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E CONFISCO ESTATAL SEM CONDENAÇÃO

O **art. 9º, § 8º** estabelece que "se restar clara a origem ilícita do bem, direito ou valor, o juiz poderá decretar o seu perdimento extraordinário, independentemente de condenação penal". Trata-se de sanção penal (confisco) aplicada sem condenação, violando o devido processo legal.

O **art. 9º, § 1º** autoriza a decretação de medidas assecuratórias "sem prévia oitiva da parte, aplicando-se o contraditório diferido". Embora o contraditório seja diferido, a lei não estabelece prazo máximo para sua realização, permitindo que bens permaneçam bloqueados indefinidamente sem oportunidade de defesa prévia.

O **art. 9º, § 10** permite a "alienação antecipada do bem, até a decretação do perdimento". Isto significa vender o bem antes de qualquer condenação, impossibilitando sua devolução integral em caso de absolvição, causando dano irreparável.

O **art. 9º, § 11** define como "instrumento do crime" qualquer bem "ainda que não tenha sido destinado exclusivamente a esse fim". Um automóvel, uma casa, um computador - qualquer coisa pode ser confiscada, violando o princípio da tipificação clara (art. 5º, XXXIX, CF/88).

O resultado prático é um sistema de **confisco estatal sem devido processo legal**, onde o investigado perde seus bens, é obrigado a provar inocência (inversão do ônus probatório), e em caso de absolvição, recebe de volta apenas parte do valor, após meses de atraso (art. 9º, § 12).

Estas disposições violam os arts. 5º, LVII (presunção de inocência), 5º, XXII (direito de propriedade), 5º, LV (contraditório), e 5º, XXXV (direito de ação) da CF/88.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAO AO SIGILO PROFISSIONAL E AMPLA DEFESA

O art. 41-B da LEP permite o monitoramento de comunicações entre advogado e cliente sob a justificativa de "razões fundadas de conluio criminoso".

Esta previsão **atinge o núcleo essencial do direito à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).**

A confidencialidade da comunicação entre o defensor e o acusado é pressuposto lógico e material para o exercício do direito de defesa.

O art. 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações.

A quebra do sigilo profissional, ainda que com autorização judicial, criminaliza o exercício da advocacia e instaura um estado de suspeição generalizada sobre a defesa técnica.

Viola o art. 5º, LV, CF/88 (contraditório e ampla defesa) e o art. 133, CF/88 (inviolabilidade do advogado).

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO E TRATAMENTO CRUEL E DEGRADANTE

O recrudescimento do RDD, aliado às penas de até 60 anos e à exigência de cumprimento de 85% da pena para progressão de regime, cria um cenário onde o indivíduo passará toda a sua vida carcerária em isolamento absoluto.

Isto converte a pena privativa de liberdade em uma pena de eliminação física e mental, caracterizando a "perpetuidade branca" e o banimento social.

O **art. 2º, § 7º** determina o cumprimento obrigatório de **pena em estabelecimento penal federal de segurança máxima para líderes de facção, sem prazo máximo definido**.

O **art. 52, § 6º** determina que as visitas sejam gravadas em áudio e vídeo, violando a privacidade não apenas do preso, mas também de seus familiares não condenados (**art. 5º, X, CF/88).**

A manutenção de presos em regime de isolamento celular quase absoluto por prazos que podem se estender por décadas configura tortura psicológica e tratamento desumano, vedados pelo art. 5º, III da CF/88 e por tratados internacionais.

Viola os arts. 1º, III (dignidade humana), 5º, III (vedação de tortura), 5º, XLIX (integridade física e moral do preso) e 5º, X (intimidade e privacidade) da CF/88.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO BANCO NACIONAL DE DADOS E PRESUNÇÃO DE CULPA

O **art. 29, § 6º** estabelece que "a inclusão do nome... no Banco Nacional de Dados... presumirá o vínculo da pessoa à respectiva organização criminosa... para todos os fins administrativos, operacionais e de cooperação institucional".

Trata-se de **presunção absoluta de culpa sem direito a contraditório prévio**.

Uma pessoa pode ser incluída no banco de dados com base em "autodeclaração, coautoria delitiva, convívio prisional" (**art. 29, § 4º**) - critérios vagos e subjetivos - e automaticamente será presumida criminosa em "todos os fins administrativos".

O **art. 29, § 3º** prevê "interoperabilidade" entre sistemas de inteligência federal e estadual, permitindo compartilhamento massivo de dados pessoais sem consentimento.

O **art. 29, § 6º** permite que os dados sejam compartilhados para "restrições cadastrais e medidas preventivas de segurança pública", significando que bancos, empresas de crédito e outras entidades privadas receberão informações sobre pessoas presumidas criminosas.

Uma pessoa incluída no banco de dados pode ser negada de crédito, impedida de abrir conta bancária, discriminada em contratações e excluída de programas sociais.

Tudo sem condenação, sem direito de defesa prévia, e com base em critérios vagos.

Viola os arts. 5º, LVII (presunção de inocência), 5º, XII (privacidade), 5º, LV (contraditório), 3º, IV (não-discriminação) e 6º (direito ao trabalho) da CF/88.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE E LIVRE INICIATIVA: AFASTAMENTO DE SÓCIOS

O **art. 10** permite que o juiz determine o **"imediato afastamento dos sócios"** se houver "indícios concretos de que uma pessoa jurídica esteja sendo beneficiada" por criminosos.

Sócios inocentes são afastados de suas próprias empresas sem condenação, sem julgamento, apenas com base em "indícios".

O conceito de "beneficiada" é excessivamente vago.

Se um cliente criminoso compra produtos da empresa, ela está "beneficiada"?

Se um funcionário é investigado, a empresa está "beneficiada"?

O **art. 10, § 8º** permite "venda antecipada das cotas, das ações ou dos demais ativos" antes de qualquer condenação.

Sócios perdem suas participações societárias permanentemente, sem julgamento.

Os recursos vão para "Fundos de Segurança Pública", enriquecendo o Estado.

O **art. 10, § 9º** impede que a empresa "celebre contratos, participe de licitações com a administração pública ou receba incentivos fiscais".

Isto destrói a empresa economicamente, mesmo que os sócios sejam inocentes.

Viola os arts. 5º, XVII (liberdade de associação), 5º, XXII (direito de propriedade), 5º, LVII (presunção de inocência), 170 (livre iniciativa) e 5º, LV (contraditório) da CF/88.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE E DO *NE BIS IN IDEM*

O legislador incorreu em grave **ofensa ao princípio da proporcionalidade (art. 5º, XLIII, CF/88)** ao estabelecer penas de 20 a 40 anos para o "domínio social estruturado".

A título de comparação, o homicídio qualificado (art. 121, § 2º, CP), que atenta contra o bem jurídico supremo (a vida), possui pena de 12 a 30 anos.

A Lei 15.358/2026 inverte a hierarquia axiológica da Constituição, punindo o controle territorial com mais rigor do que a supressão da vida humana.

Outrossim, há flagrante **violação ao princípio do ne bis in idem (art. 5º, XXXIX, CF/88 e art. 20 do Estatuto de Roma**).

O crime de "domínio social estruturado" criminaliza o mero exaurimento do crime de "organização criminosa" (Lei nº 12.850/2013).

O controle territorial é a própria razão de ser das facções; punir o agente pela associação criminosa e, cumulativamente, pelo domínio social, significa sancionar o mesmo fenômeno fático duas vezes.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O **art. 3º, inciso II, da Lei 15.358/2026** criminaliza a conduta de "distribuir, ou tornar disponível ao público, material que contenha mensagem com a intenção de incitar" a prática do crime.

Trata-se de um tipo penal excessivamente aberto e vago, que **viola o princípio da taxatividade (art. 5º, XXXIX, CF/88).**

A redação imprecisa cria um perigoso efeito inibidor (*chilling effect*) sobre a **liberdade de expressão e de imprensa (art. 5º, IV e IX, CF/88)**.

A exemplo, jornalistas investigativos, pesquisadores acadêmicos e críticos sociais poderão ser alvos de persecução penal sob a vaga acusação de "incitação", permitindo o uso do aparato punitivo estatal para censura prévia e perseguição política.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO LOCAL E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

O **art. 86, § 3º, da LEP** (alterado pela Lei 15.358/2026) permite que "a administração penitenciária" requeira ao juiz a transferência de "preso provisório ou condenado" para estabelecimento prisional adequado.

Embora a redação seja genérica, **combinada com o art. 2º, § 7º** (que determina cumprimento obrigatório em presídio federal), resulta na transferência de presos provisórios (ainda não condenados) para presídios federais de segurança máxima.

Um preso provisório, que ainda goza da presunção de inocência (**art. 5º, LVII, CF/88**), é transferido para presídio federal distante de sua família, de seu advogado e de sua comunidade, sem que tenha sido condenado.

Isto viola a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), o direito de defesa (art. 5º, LV, CF/88), o direito à proximidade com a família (direito à vida privada e familiar, art. 5º, X, CF/88) e o princípio da proporcionalidade das medidas cautelares.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E TRATADOS INTERNACIONAIS

A Lei nº 15.358/2026 viola múltiplos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário:

Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos):

Art. 5.2: "Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano"

Art. 5.6: "As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados"

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos:

Art. 7: Proíbe tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante

Art. 14.3.g: Direito de não ser compelido a depor contra si mesmo

Art. 17: Direito à privacidade

Convenção Contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes:

Art. 1: Define tortura incluindo sofrimento psicológico prolongado

Art. 2: Proíbe qualquer ato de tortura

Estatuto de Roma (Tribunal Penal Internacional):

Art. 20: Proíbe perseguição múltipla por mesma conduta (ne bis in idem)

A Lei 15.358/2026, ao instituir penas materialmente perpétuas, isolamento prolongado sem perspectiva de liberdade, gravação de comunicações com advogado, e confisco de bens sem condenação, **viola frontalmente estes compromissos internacionais**.

O Brasil, como signatário destes tratados, está obrigado a exercer o controle de convencionalidade, rejeitando leis que violem direitos humanos fundamentais.

A jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido que os tratados internacionais de direitos humanos são paradigma de controle da produção normativa.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À RESSOCIALIZAÇÃO E ENCARCERAMENTO EM MASSA

A Lei nº 15.358/2026 aniquila a função ressocializadora da pena, transformando o sistema penitenciário em um mecanismo de morte civil e encarceramento em massa.

O Brasil já possui uma das maiores populações carcerárias do mundo.

A Lei 15.358/2026 agravará exponencialmente este cenário ao aAumentar penas de forma desproporcional; Vedar livramento condicional; Exigir 85% de cumprimento para progressão; Determinar cumprimento obrigatório em presídios federais e impedir qualquer perspectiva de ressocialização.

Isto viola o art. 1º, III (dignidade humana), o art. 5º, XLIX (respeito à integridade física e moral do preso), e a Lei de Execução Penal (art. 1º), que estabelece que a execução penal deve efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.

O encarceramento em massa, sem perspectiva de ressocialização, viola o direito fundamental à dignidade humana e configura tratamento cruel e degradante, portanto, inconstitucional.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO AO TRIBUNAL DO JÚRI (Cláusula Pétrea) E ESVAZIAMENTO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL

O art. 1º-A da Lei nº 12.694/2012, conforme alterado pela Lei nº 15.358/2026, estabelece Varas Criminais Colegiadas para julgamento de homicídios dolosos contra a vida quando conexos aos crimes de "domínio social estruturado".

Esta previsão **viola frontalmente a competência constitucional do Tribunal do Júri**.

A Constituição Federal, em seu **art. 5º, inciso XXXVIII, consagra como direito fundamental e cláusula pétrea a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida**.

Esta garantia não é meramente procedimental; ela representa um pilar estruturante da democracia brasileira, fundado na soberania dos veredictos e na participação popular no exercício da jurisdição penal.

O Tribunal do Júri funciona como verdadeiro mecanismo de contenção do poder punitivo estatal, permitindo que cidadãos comuns (jurados) avaliem não apenas os fatos, mas também a justiça da pena.

Retirar do júri o julgamento de homicídios, ainda que sob o argumento de enfrentamento à criminalidade organizada, equivale a subverter a lógica constitucional.

Isto abre precedente perigoso: hoje são os crimes atribuídos a organizações criminosas; amanhã, o espectro pode se ampliar para outros crimes graves. O precedente de afastamento de garantias constitucionais em nome do combate a "inimigos eleitos" é historicamente perigoso.

A Lei nº 15.358/2026, ao permitir que homicídios conexos a crimes de "domínio social estruturado" sejam julgados por varas criminais colegiadas (compostas por juízes togados), viola o art. 5º, XXXVIII, CF/88 (cláusula pétrea).

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INDEPENDÊNCIA JUDICIAL: PRISÃO PREVENTIVA AUTOMÁTICA

A Lei nº 15.358/2026 cria uma presunção de necessidade cautelar fundada exclusivamente na gravidade abstrata da conduta. Ao prever que a prática dos crimes ali descritos constitui causa suficiente para decretação da prisão preventiva, a lei confronta diretamente o art. 312 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do CPP exige a demonstração concreta de requisitos como a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal.

A Lei nº 15.358/2026, ao sugerir que a simples imputação dos crimes descritos justifica a prisão preventiva, cria uma forma disfarçada de prisão obrigatória, incompatível com o sistema acusatório e com o princípio da presunção de inocência (**art. 5º, LVII, CF/88**).

A pergunta constitucional é inevitável: estaria o magistrado vinculado à decretação da prisão preventiva diante da simples imputação desses crimes?

A resposta, à luz da Constituição, só pode ser negativa.

A independência judicial e o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF/88) impedem a substituição do juízo concreto por uma presunção legal genérica.

A análise das medidas cautelares deve permanecer individualizada, sendo plenamente possível, conforme o caso concreto, a aplicação de medidas diversas da prisão (monitoramento eletrônico, comparecimento periódico, etc.).

Viola os arts. 5º, LVII (presunção de inocência), 5º, LV (contraditório e ampla defesa), 93, IX (fundamentação de decisões), e 2º (separação de poderes e independência judicial) da CF/88.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DE PRESOS PROVISÓRIOS

A Lei nº 15.358/2026 acrescentou inciso ao art. 40 da Constituição Federal, suspendendo direitos políticos de presos provisórios.

Esta **medida viola o princípio fundamental da individualização da pena e a presunção de inocência**.

O **art. 40, CF/88**, lista as causas de perda ou suspensão de direitos políticos.

Todas elas estão vinculadas a condenação transitada em julgado.

A suspensão de direitos políticos é uma sanção penal que só pode ser imposta após condenação definitiva.

Um preso provisório, que ainda goza da presunção de inocência, não pode sofrer sanções penais.

A suspensão de direitos políticos antes da condenação viola a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88) e o princípio de que a pena não passa da pessoa do condenado (art. 5º, XLV, CF/88).

Além disso, a **suspensão de direitos políticos é uma cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, CF/88)**.

Qualquer alteração que expanda suas causas além da condenação transitada em julgado viola a Constituição.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DE QUE A PENA NÃO PASSA DA PESSOA DO CONDENADO

ABOLIÇÃO DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

A Lei nº 15.358/2026 **aboliu o benefício de auxílio-reclusão para dependentes de presos (art. 2º, § 6º)**.

O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado que está preso, garantindo sua subsistência.

A abolição deste benefício **viola o art. 5º, XLV, CF/88**, que estabelece que **"nenhuma pena passará da pessoa do condenado**".

A família do preso não foi condenada; ela não cometeu crime. Punir a família negando-lhe benefício previdenciário equivale a estender a pena além da pessoa do condenado.

Isto é especialmente grave para crianças e dependentes idosos, que perdem sua fonte de renda porque um membro da família foi preso.

A manutenção da vedação ao auxílio-reclusão para familiares de condenados por determinados crimes viola frontalmente com o princípio da intranscendência da pena.

Os familiares não podem ser punidos com base em uma ideia difusa de que o sofrimento deve se irradiar para além do condenado.

Isso não é política pública de segurança, mas resquício de uma concepção medieval de punição, incompatível com qualquer projeto civilizatório comprometido com direitos.

Viola o art. 5º, XLV (pena não passa da pessoa do condenado), art. 6º (direito à assistência social), e art. 227 (proteção especial à criança) da CF/88.

DA ANÁLISE APROFUNDADA SOBRE A "PERPETUIDADE BRANCA" E VIOLAÇÕES ADICIONAIS

ANÁLISE MATEMÁTICA E HUMANITÁRIA DA PERPETUIDADE BRANCA

A Lei nº 15.358/2026 institui o que a doutrina denomina "regime fechado perpétuo" ou "perpetuidade branca", uma violação frontal ao art. 5º, XLVII, "b", CF/88.

DO PARADOXO MATEMÁTICO INCONSTITUCIONAL

Cenário Prático:

Condenação: 60 anos de reclusão (art. 2º, § 1º, I);
Requisito para progressão: 85% da pena (art. 112, VIII, LEP);
Cálculo: 60 anos × 85% = 51 anos necessários para progressão;
Limite máximo de cumprimento: 40 anos (art. 75, CP).

Resultado Inevitável:

O condenado atinge o limite de 40 anos de cumprimento (ou falece) antes de alcançar os 51 anos necessários para progressão de regime.

Nunca experimentará o regime semiaberto ou aberto. **Permanecerá em isolamento absoluto por toda a sua vida útil**.

A **Súmula 715 do STF** é cristalina: os benefícios da execução penal (progressão, livramento condicional) são calculados sobre o total da pena imposta, não sobre o limite máximo de cumprimento.

Portanto, o limite de 40 anos não recalcula os benefícios; apenas limita o tempo de permanência na prisão.

DA FICÇÃO JURÍDICA DO LIMITE DE 40 ANOS

Embora o Estado solte o condenado após 40 anos (por atingir o limite legal), ele o terá mantido em isolamento absoluto durante toda a sua vida útil, negando-lhe qualquer tentativa de reintegração social.

Isto transforma o limite de 40 anos em uma ficção jurídica que mascara a perpetuidade real.

O condenado não é libertado porque cumpriu sua pena e se ressocializou; é libertado porque o Estado não pode legalmente mantê-lo por mais tempo.

Mas durante esses 40 anos, experimentou apenas regime fechado.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA

A Lei de Execução Penal (art. 1º) estabelece que a execução penal deve proporcionar condições para a "**harmônica integração social do condenado**".

A Lei nº 15.358/2026 aniquila completamente esta função ao vedar o livramento condicional (art. 2º, § 4º, III), exigir 85% de cumprimento para progressão (art. 112, VIII, LEP), determinar cumprimento obrigatório em presídio federal de segurança máxima (art. 2º, § 7º) e permitir isolamento prolongado no RDD (art. 52, § 6º, LEP).

Sem perspectiva de liberdade, o sistema prisional torna-se apenas um "depósito humano", perdendo a função de prevenção especial (ressocialização).

Viola os arts. 1º, III (dignidade humana), 5º, XLVII, "b" (vedação de pena perpétua), 5º, XLVI (individualização da pena), e a Lei de Execução Penal (art. 1º).

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: INVERSÃO DA HIERARQUIA DE BENS JURÍDICOS

A Lei nº 15.358/2026 introduz uma distorção axiológica sem precedentes, **violando o princípio da proporcionalidade (art. 5º, XLIII, CF/88)**.

Como comparativo temos o homicídio qualificado (artigo 121, §2.º, CP) cujo bem jurídico tutelado é a vida e prevê uma pena de 12 a 30 anos e nos termos da nova lei 15358, o crime de domínio social estruturado disposto no art. 2º, Lei 15.358/2026 traz o controle territorial como bem jurídico tutelado e prevê uma pena de 20 a 60 anos.

Ou seja, um agente que exerce influência territorial sem necessariamente ceifar uma vida recebe sanção inicial muito superior à de um homicida qualificado.

Isto viola a hierarquia de bens jurídicos protegida pela Constituição.

A pena mínima de 20 anos para domínio social é superior à pena máxima de homicídio simples (20 anos). Isto é manifestamente desproporcional.

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO *NE BIS IN IDEM:* DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO

O crime de "domínio social estruturado" é, tecnicamente, um *bis in idem* (dupla punição pelo mesmo fato).

A lei nº 12.850/2013 criminaliza "organização criminosa" (associação de 4 ou mais pessoas) e a lei nº 15.358/2026 criminaliza "domínio social estruturado" (controle territorial).

O controle territorial é a própria razão de ser das organizações criminosas modernas.

É o objetivo finalístico (exaurimento) da associação criminosa. Punir o agente pela "organização criminosa" e, cumulativamente, pelo "domínio social" é sancionar duas vezes o mesmo fenômeno fático.

Viola o art. 5º, XXXIX, CF/88 (princípio do *ne bis in idem*) e o art. 20 do Estatuto de Roma (Tribunal Penal Internacional).

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À ESPERANÇA E TRATADOS INTERNACIONAIS

O Pacto de San José da Costa Rica (art. 5.6) estabelece que "as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados".

A jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (caso Vinter e Outros v. Reino Unido) consolidou que penas sem possibilidade real de revisão ou libertação constituem tratamento desumano e degradante.

A Lei nº 15.358/2026, ao blindar a pena de 60 anos contra o livramento condicional e tornar a progressão de regime matematicamente impossível, nega o "**direito à esperança**" - elemento que a doutrina moderna considera **intrínseco à dignidade humana**.

Viola o Pacto de San José da Costa Rica, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Contra Tortura, e o art. 1º, III, CF/88 (dignidade humana).

DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

O art. 5º, XLVI, CF/88 estabelece que "a lei regulará a individualização da pena".

A Lei nº 15.358/2026 viola este princípio em razão da vedação absoluta do livramento condicional (art. 2º, § 4º, III).

Todos os condenados por domínio social são tratados identicamente, sem consideração de circunstâncias individuais, reabilitação ou comportamento.

A Lei nº 15.358/2026 viola o princípio da individualização da pena em razão da exigência uniforme de 85% de cumprimento (art. 112, VIII, LEP). Não há flexibilidade para casos de menor gravidade ou melhor comportamento carcerário.

A Lei nº 15.358/2026 viola o princípio da individualização da pena em razão do cumprimento obrigatório em presídio federal (art. 2º, § 7º). Todos os líderes são automaticamente transferidos para presídios federais, sem análise individualizada de necessidade.

A individualização da pena exige que a execução seja adaptada às circunstâncias de cada condenado, permitindo progressão, livramento condicional e outras medidas que reconheçam a evolução pessoal. A Lei nº 15.358/2026 nega isto completamente.

Viola o art. 5º, XLVI, CF/88 (cláusula pétrea).

DO INSTITUIÇÃO DE "DIREITO PENAL DO INIMIGO" (GÜNTHER JAKOBS)

A Lei nº 15.358/2026 institui um "**Direito Penal do Inimigo**", onde o indivíduo é punido pelo que é (membro de facção) e não apenas pelo que fez já que antecipa a punição (criminaliza condutas preparatórias), flexibiliza as garantias processuais, impõe penas desproporcionais, nega a ressocialização e trata o acusado como "não-pessoa".

A Lei nº 15.358/2026 ccriminaliza "domínio social" (conduta preparatória/exaurimento), permite prisão preventiva automática (art. 2º, § 9º), estabelece penas de 60 anos (desproporcionais), nega livramento condicional e progressão (nega ressocialização), trata o condenado como "inimigo do Estado" sem direitos.

Isto viola o Estado Democrático de Direito (art. 1º, CF/88), que reconhece todos os indivíduos como sujeitos de direitos, mesmo condenados.

DA RECOMENDAÇÃO 168 DO CNJ COMO FUNDAMENTO INSTITUCIONAL PARA O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

A Recomendação nº 168, de 23 de março de 2026, do Conselho Nacional de Justiça, institui o Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana e recomenda explicitamente aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o exercício do controle de convencionalidade.

De acordo com a Recomendação 168 CNJ, controle de convencionalidade judicial é:

> "*Competência do Poder Judiciário de examinar a compatibilidade de atos e normas jurídicas internas com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a fim de afastar a prática de atos ou a incidência de disposições normativas incompatíveis com o tratado no caso concreto. Tem como parâmetros tanto o texto da Convenção quanto a interpretação consolidada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Opera-se, ademais, quando não é possível a interpretação da norma nacional em conformidade com a Convenção. O controle de convencionalidade pode incidir sobre atos comissivos ou omissivos, contudo deve ser exercido nos limites da competência institucional do Poder Judiciário e em observância ao princípio da separação de Poderes*."

A Lei 15.358/2026 é incompatível com múltiplos tratados internacionais de direitos humanos, conforme demonstrado abaixo:

PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA (CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS)

Artigo 5.6: "As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados."

Violação pela Lei 15.358/2026:

Pena de 60 anos com impossibilidade de progressão de regime (art. 112, VIII, LEP);

Vedação de livramento condicional (art. 2º, § 4º, III);

Cumprimento obrigatório em presídio federal de segurança máxima (art. 2º, § 7º);

Resultado: "perpetuidade branca" que nega completamente a função ressocializadora

PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (PIDCP)

Artigo 14.3: Direito a defesa adequada, contraditório e ampla defesa.

Violações pela Lei 15.358/2026: Contraditório diferido indefinido (art. 9º, § 1º); inversão do ônus probatório (art. 9º, § 6º); Presunção de culpa administrativa (art. 29, § 6º) e prisão preventiva automática (art. 2º, § 9º).

CONVENÇÃO CONTRA TORTURA

Artigo 1º: Proibição de tortura e penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Violações pela Lei 15.358/2026: Isolamento prolongado no Regime Disciplinar Diferenciado (art. 52, § 6º, LEP); penas de 60 anos em regime fechado perpétuo; gravação de comunicações entre advogado e cliente (art. 52, § 6º, LEP).

ESTATUTO DE ROMA (TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL)

Artigo 20: Princípio do *ne bis in idem* (proibição de dupla punição pelo mesmo fato).

Violação pela Lei 15.358/2026: Dupla punição pelo mesmo fato: organização criminosa (Lei 12.850/2013) + domínio social estruturado (Lei 15.358/2026), o controle territorial é exaurimento da associação criminosa, não conduta autônoma.

DO DEVER INSTITUCIONAL DO STF DE EXERCER O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

A Recomendação 168 CNJ, emanada do próprio Conselho Nacional de Justiça, recomenda explicitamente que os órgãos do Poder Judiciário brasileiro exerçam o controle de convencionalidade.

Isto significa que o CNJ reconhece que o Poder Judiciário tem competência e dever de exercer o controle de convencionalidade.

O STF, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, tem especial responsabilidade de exercer este controle.

A ADI é o instrumento processual adequado para este controle, pois permite ao STF examinar a compatibilidade de lei federal com tratados internacionais de direitos humanos

A Recomendação 168 CNJ define "devida diligência judicial" como:

> *"Obrigação de meio das autoridades judiciais de, em prazo razoável, com independência e imparcialidade, adotar as medidas necessárias para a adequada condução do processo judicial, bem como, ao final, julgar e, se for o caso, condenar as pessoas responsáveis por violações de direitos humanos. No cumprimento dessa obrigação, as autoridades judiciais devem observar as garantias do devido processo legal, como a segurança jurídica, a motivação e a fundamentação das decisões judiciais e a publicidade dos atos processuais, quando aplicável. Devem, ademais, valorar todas as provas produzidas, garantir o contraditório e a ampla defesa e, nos limites de sua competência jurisdicional, assegurar a participação das vítimas ou de seus familiares ao longo da tramitação processual."*

A Lei 15.358/2026 viola o princípio da devida diligência judicial ao permitir contraditório diferido indefinido (impossibilidade de defesa prévia), ao inverter o ônus probatório (investigado obrigado a provar inocência), ao permitir prisão preventiva automática sem análise individualizada, ao permitir gravação de comunicações entre advogado e cliente (violação de sigilo profissional) e ao permitir confisco de bens sem condenação (impossibilidade de defesa adequada).

A Recomendação 168 CNJ estabelece que:

> *"O Direito Internacional dos Direitos Humanos tem como vocação primordial a proteção das vítimas e o atendimento de suas necessidades, cuja posição deve ocupar o centro das decisões judiciais em matéria de direitos humanos."*

Embora a Lei 15.358/2026 se justifique como proteção de vítimas de crime organizado, ela cria novas vítimas de violações de direitos humanos:

Vítimas de prisão preventiva indevida: Pessoas presas automaticamente sem análise individualizada de necessidade;

Vítimas de confisco de bens: Proprietários que perdem bens sem condenação;

Vítimas de violação de sigilo profissional: Clientes de advogados cujas comunicações são gravadas;

Vítimas de suspensão de direitos políticos: Presos provisórios que perdem direitos políticos antes de condenação e

Vítimas de abolição de auxílio-reclusão: Familiares de presos que perdem fonte de renda.

A centralidade das vítimas exige que o STF considere todas as vítimas, não apenas as de crime organizado.

PRINCÍPIO DA INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS

A Recomendação 168 CNJ estabelece que:

"Os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais são indissociáveis, e seu reconhecimento e gozo orientam-se pelos princípios da indivisibilidade e interdependência."

A Lei 15.358/2026 viola múltiplos direitos interdependentes como Presunção de inocência, Prisão preventiva automática, Direito de defesa, Contraditório diferido indefinido, Direito de propriedade, Confisco de bens sem condenação, Direitos Políticos, Suspensão antes de condenação, Direitos Sociais, Assistência social, Abolição de auxílio-reclusão, Direitos Econômicos, Livre iniciativa,

Afastamento de sócios, Direitos Culturais, Liberdade de expressão, Tipificação vaga de "incitação", Direitos Humanos, Dignidade humana e Pena perpétua transversa.

CONCLUSÃO SOBRE O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE

A Recomendação 168 CNJ fornece fundamento institucional explícito para que o STF realize o controle de convencionalidade da Lei 15.358/2026.

O próprio Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pela administração do Poder Judiciário, recomenda que os tribunais brasileiros exerçam este controle, o que reforça a legitimidade da ADI como instrumento para exercer o controle de convencionalidade, a responsabilidade do STF de examinar a compatibilidade da Lei 15.358/2026 com tratados internacionais e a urgência da decisão do STF, pois a Lei 15.358/2026 já está em vigor e causando violações diárias de direitos humanos.

A Lei 15.358/2026 não apenas viola a Constituição Federal; viola também os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, conforme reconhecido pela própria instituição responsável pela administração do Poder Judiciário.

DA NECESSIDADE DE MEDIDA CAUTELAR

A concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade exige a demonstração do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora* (art. 10 da Lei nº 9.868/1999).

A plausibilidade jurídica do pedido (*fumus boni iuris*) encontra-se fartamente demonstrada na fundamentação supra, que evidencia a violação a múltiplas cláusulas pétreas da Constituição Federal, em especial a vedação à pena perpétua, o direito à ampla defesa (sigilo profissional do advogado), a dignidade da pessoa humana, e a presunção de inocência.

O perigo da demora (*periculum in mora*) é latente e gravíssimo. A Lei nº 15.358/2026 entrou em vigor na data de sua publicação (art. 44).

A sua aplicação imediata resultará em:

Imposição de penas materialmente perpétuas: Milhares de cidadãos serão condenados a passar suas vidas em isolamento absoluto, sem perspectiva de liberdade, configurando morte civil;

Violação massiva do sigilo entre advogados e clientes: Em todo o território nacional, comunicações privilegiadas serão monitoradas, destruindo a confiança na relação advogado-cliente e impedindo o exercício adequado da defesa;

Submissão de apenados a tratamentos cruéis e degradantes: Isolamento prolongado em presídios federais, gravação de visitas familiares, e impossibilidade de progressão de regime causarão danos psicológicos irreversíveis;

Confisco de bens de cidadãos inocentes: Cada dia que passa resulta em bloqueio de contas bancárias de investigados que poderão ser absolvidos, alienação antecipada de imóveis e veículos impossibilitando devolução integral, destruição de empresas legítimas por intervenção judicial, e dano irreparável a terceiros de boa-fé;

Presunção de culpa pelo Banco de Dados: Pessoas são incluídas em banco de dados nacional com presunção de culpa, sendo discriminadas em contratações, crédito e programas sociais, sem condenação e sem direito de defesa prévia;

Encarceramento em massa: O sistema penitenciário brasileiro, já saturado, será colapsado pela imposição de penas desproporcionais e impossibilidade de progressão de regime.

A manutenção da vigência dos dispositivos impugnados causará danos irreparáveis aos direitos fundamentais de milhares de cidadãos e à própria estrutura do Estado Democrático de Direito.

A Lei nº 15.358/2026 representa um ataque sistemático e coordenado aos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro.

Não se trata de medidas isoladas, mas de um conjunto coerente de disposições que, juntas, transformam o sistema de justiça criminal em um mecanismo de eliminação de direitos fundamentais.

As inconstitucionalidades identificadas nesta ADI abrangem:

violações de cláusulas pétreas (pena perpétua, direito ao júri, pena não passa da pessoa, presunção de inocência, direito de defesa)

violações de direitos fundamentais (dignidade humana, privacidade, propriedade, livre iniciativa, liberdade de expressão, etc.)

Violações de múltiplos tratados internacionais de direitos humanos

O Brasil não pode avançar no combate à criminalidade organizada à custa da abolição de seus próprios fundamentos constitucionais.

A segurança pública e o Estado de Direito não são incompatíveis; pelo contrário, o Estado de Direito é a melhor garantia de segurança pública duradoura.

Esta ADI representa não apenas uma defesa jurídica, mas uma defesa da própria Constituição Federal contra uma investida legislativa que a nega em seus pontos essenciais.

A Lei nº 15.358/2026 não representa um avanço no combate ao crime organizado. Representa um retrocesso civilizatório que institui:

Perpetuidade branca - Penas matematicamente impossíveis de cumprir com progressão

Regime fechado perpétuo - Isolamento absoluto por toda a vida útil

Direito Penal do Inimigo - Punição pelo status, não apenas pelos atos

Violação sistemática de cláusulas pétreas - Pena perpétua, presunção de inocência, direito de defesa

Encarceramento em massa - Superlotação do sistema prisional já declarado inconstitucional

Violação de tratados internacionais - Pacto de San José, PIDCP, Convenção Contra Tortura, Estatuto de Roma

O ESTADO, AO COMBATER A BARBÁRIE DO CRIME ORGANIZADO, NÃO PODE SE TORNAR ELE PRÓPRIO BÁRBARO.

A segurança pública não pode ser alcançada através da abolição dos direitos fundamentais que definem o Estado Democrático de Direito.

DA MEDIDA CAUTELAR E A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO IMEDIATA DE DISPOSITIVOS CRÍTICOS

Requer-se a concessão de medida cautelar *inaudita altera pars* para suspender imediatamente a aplicação dos seguintes dispositivos, em razão da presença de *fumus boni iuris* (aparência de bom direito) e *periculum in mora* (perigo da demora), com os seguintes **artigos a suspender:**

SUSPENSÃO IMEDIATA DA PENA COM CARÁTER PERPÉTUO (CLÁUSULA PÉTREA)

Art. 2º, § 1º, I (Lei 15.358/2026): Aumento de pena para lideranças (até 60 anos)

Art. 2º, § 4º, III (Lei 15.358/2026): Vedação de livramento condicional

Art. 112, VIII (LEP, alterado pela Lei 15.358/2026): Exigência de 85% de cumprimento para progressão de regime

Justificativa: Violam cláusula pétrea (art. 5º, XLVII, "b", CF/88), institui "perpetuidade branca" matematicamente impossível de cumprir com progressão, causa dano irreversível: condenados já estão cumprindo penas inconstitucionais.

Periculum in mora: Cada dia de cumprimento de pena inconstitucional causa dano irreversível ao direito fundamental de dignidade humana

SUSPENSÃO IMEDIATA DA PRISÃO PREVENTIVA AUTOMÁTICA

Art. 2º, § 9º (Lei 15.358/2026): Presunção de necessidade cautelar para crimes de "domínio social estruturado"

Art. 1º-A, Lei 12.694/2012 (alterado pela Lei 15.358/2026): Transferência automática para presídios federais

Justificativa: Viola presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88 - cláusula pétrea), cria prisão obrigatória disfarçada, incompatível com sistema acusatório.

Periculum in mora: Pessoas estão sendo presas preventivamente sem análise individualizada de necessidade, viola jurisprudência consolidada do STF (necessidade de fundamentação concreta) e causa dano irreversível: restrição antecipada de liberdade.

SUSPENSÃO IMEDIATA DO CONFISCO DE BENS SEM CONDENAÇÃO

Art. 9º, § 1º (Lei 15.358/2026): Contraditório diferido indefinido

Art. 9º, § 6º (Lei 15.358/2026): Inversão do ônus probatório

Art. 9º, § 8º (Lei 15.358/2026): Perdimento extraordinário sem condenação

Art. 9º, §§ 10, 11, 12 (Lei 15.358/2026): Alienação antecipada de bens

Justificativa: Viola presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), viola direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), viola direito de defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Periculum in mora: Bens estão sendo confiscados e alienados, causando dano patrimonial irreversível, impossibilidade de restituição integral após alienação

SUSPENSÃO IMEDIATA DO SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO

Art. 41-A, LEP (novo, inserido pela Lei 15.358/2026): Monitoramento de advogado;

Art. 41-B, LEP (novo, inserido pela Lei 15.358/2026): Gravação de comunicações com advogado

Art. 52, § 6º, LEP (alterado pela Lei 15.358/2026): Gravação de visitas

Justificativa: Viola sigilo profissional (art. 133, CF/88), viola direito de defesa (art. 5º, LV, CF/88) e viola privacidade (art. 5º, X, CF/88).

Periculum in mora: Comunicações estão sendo gravadas, causando dano irreversível ao direito de defesa. Compromete a relação de confiança entre advogado e cliente.

SUSPENSÃO IMEDIATA DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO PERPÉTUO

Art. 2º, § 7º (Lei 15.358/2026): Cumprimento obrigatório em presídio federal de segurança máxima;

Art. 52, § 6º, LEP (alterado pela Lei 15.358/2026): Isolamento prolongado no RDD

Justificativa: Viola dignidade humana (art. 1º, III, CF/88), viola proibição de tortura e tratamento desumano (Convenção Contra Tortura), viola Pacto de San José (art. 5.2).

Periculum in mora: Presos estão sofrendo isolamento prolongado que constitui tortura psicológica e causa dano irreversível à saúde mental

SUSPENSÃO IMEDIATA DO ESVAZIAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI

Art. 1º-A, Lei 12.694/2012 (alterado pela Lei 15.358/2026): Varas Criminais Colegiadas para julgamento de homicídios dolosos

Justificativa: Viola cláusula pétrea (art. 5º, XXXVIII, CF/88), retira direito fundamental ao tribunal do júri para crimes dolosos contra a vida.

Periculum in mora: Homicídios estão sendo julgados por juízes togados, violando direito constitucional o que poderá trazer danos irreversíveis em razão dos julgamentos realizados sem participação popular.

SUSPENSÃO IMEDIATA DA ABOLIÇÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO

Art. 2º, § 6º (Lei 15.358/2026): Abolição de auxílio-reclusão para dependentes de presos.

Justificativa: Viola art. 5º, XLV, CF/88 (pena não passa da pessoa do condenado - cláusula pétrea), viola art. 6º, CF/88 (direito à assistência social), viola art. 227, CF/88 (proteção especial à criança).

Periculum in mora: Familiares de presos estão perdendo fonte de renda, causando dano social irreversível. Crianças estão sendo punidas por crime que não cometeram

SUSPENSÃO IMEDIATA DA SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DE PRESOS PROVISÓRIOS

Art. 40, CF/88 (alteração pela Lei 15.358/2026): Suspensão de direitos políticos de presos provisórios.

Justificativa: Viola presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88 - cláusula pétrea), viola art. 5º, XLV, CF/88 (pena não passa da pessoa do condenado - cláusula pétrea), suspensão de direitos políticos é sanção penal que só pode ser imposta após condenação transitada em julgado.

Periculum in mora: Presos provisórios estão perdendo direitos políticos, causando dano irreversível

SUSPENSÃO IMEDIATA DO AFASTAMENTO DE SÓCIOS

Art. 10 (Lei 15.358/2026): Afastamento cautelar de sócios de pessoa jurídica

Justificativa: Viola direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), viola liberdade de associação (art. 5º, XVII, CF/88), viola livre iniciativa (art. 1º, IV, CF/88), viola direito de defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Periculum in mora: Sócios estão sendo afastados de suas empresas, causando dano patrimonial e moral irreversível e empresas legítimas estão sendo destruídas

SUSPENSÃO IMEDIATA - BANCO NACIONAL DE DADOS COM PRESUNÇÃO DE CULPA

Art. 29, § 6º (Lei 15.358/2026): Presunção de culpa administrativa para inclusão em banco de dados

Justificativa: Viola presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), viola direito à privacidade (art. 5º, X, CF/88), viola direito de defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Periculum in mora: Pessoas estão sendo incluídas em banco de dados com presunção de culpa, causando dano à reputação irreversível

Nesse sentido, cabe ao Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua missão precípua de guardião da Constituição, extirpar os excessos dessa legislação e reafirmar que nenhuma emergência, por mais legítima que seja, autoriza a flexibilização de cláusulas pétreas.

A eficácia do combate ao crime organizado deve residir na inteligência investigativa, no confisco de bens e no fortalecimento da investigação, e não na instituição de uma pena perpétua transversa que desafia a vida, a Constituição e os compromissos internacionais do Brasil.

A Lei 15.358/2026 representa um ataque sistemático aos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro.

Não é uma lei de combate ao crime organizado; é uma lei de eliminação de direitos fundamentais.

O STF, como guardião da Constituição, tem o dever institucional de extirpar os excessos dessa legislação e reafirmar que NENHUMA EMERGÊNCIA, POR MAIS LEGÍTIMA QUE SEJA, AUTORIZA A FLEXIBILIZAÇÃO DE CLÁUSULAS PÉTREAS.

A Recomendação 168 CNJ fornece fundamento institucional explícito para que o STF realize o controle de convencionalidade da Lei 15.358/2026, examinando sua compatibilidade com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

O Brasil não pode avançar no combate à criminalidade organizada à custa da abolição de seus próprios fundamentos constitucionais e de seus compromissos internacionais em matéria de direitos humanos.

A Lei nº 15.358/2026 representa um retrocesso sem precedentes no constitucionalismo brasileiro.

Ao instituir penas materialmente perpétuas, permitir confisco de bens sem condenação, violar o sigilo profissional do advogado, e criar presunção de culpa em banco de dados nacional, a lei viola frontalmente múltiplas cláusulas pétreas da Constituição Federal.

O Estado Democrático de Direito não pode se sustentar sobre a negação dos direitos fundamentais. A segurança pública, embora legítima, não pode ser alcançada através da eliminação da dignidade humana, da presunção de inocência, e do direito de defesa.

Esta Suprema Corte tem o dever constitucional de proteger os direitos fundamentais contra investidas legislativas inconstitucionais. A concessão da medida cautelar é imperativa para evitar danos irreparáveis.

O Brasil não pode avançar no combate à criminalidade organizada à custa da abolição de seus próprios fundamentos constitucionais. A segurança pública e o Estado de Direito não são incompatíveis; pelo contrário, o Estado de Direito é a melhor garantia de segurança pública duradoura.

Esta ADI representa não apenas uma defesa jurídica, mas uma defesa da própria Constituição Federal contra uma investida legislativa que a nega em seus pontos essenciais.

"Ex-Positis", a **ANPV - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL** requer:

(A) o recebimento e **CONHECIMENTO** da presente ação direta de inconstitucionalidade, em razão da existência de controvérsia judicial relevante, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, acerca do dispositivo legal questionado;

B) A concessão de **MEDIDA CAUTELAR**, *inaudita altera parte*, para **SUSPENDER A APLICAÇÃO IMEDIATA DOS DISPOSITIVOS MAIS GRAVES:**

b.1) Art. 2º, § 1º, I (Lei 15.358/2026) - Aumento de pena para lideranças (até 60 anos);

b.2) Art. 2º, § 4º, III (Lei 15.358/2026) - Vedação de livramento condicional;

b.3) Art. 2º, § 6º (Lei 15.358/2026) - Abolição de auxílio-reclusão para dependentes de presos;

b.4) Art. 112, VIII (LEP, alterado pela Lei 15.358/2026) - Exigência de 85% de cumprimento para progressão de regime;

b.5) Art. 2º, § 9º (Lei 15.358/2026) - Presunção de necessidade cautelar para crimes de "domínio social estruturado";

b.6) Art. 1º-A, Lei 12.694/2012 (alterado pela Lei 15.358/2026) - Transferência automática para presídios federais;

b.7) Art. 9º, § 1º (Lei 15.358/2026) - Contraditório diferido indefinido;

b.8) Art. 9º, § 6º (Lei 15.358/2026) - Inversão do ônus probatório;

b.9) Art. 9º, § 8º (Lei 15.358/2026) - Perdimento extraordinário sem condenação;

b.10) Art. 9º, §§ 10, 11, 12 (Lei 15.358/2026) - Alienação antecipada de bens;

b.11) Art. 41-A, LEP (novo, inserido pela Lei 15.358/2026) - Monitoramento de advogado;

b.12) Art. 41-B, LEP (novo, inserido pela Lei 15.358/2026) - Gravação de comunicações com advogado;

b.13) Art. 52, § 6º, LEP (alterado pela Lei 15.358/2026) - Gravação de visitas;

b.14) Art. 2º, § 7º (Lei 15.358/2026) - Cumprimento obrigatório em presídio federal de segurança máxima;

b.15) Art. 52, § 6º, LEP (alterado pela Lei 15.358/2026) - Isolamento prolongado no RDD;

b.16) Art. 1º-A, Lei 12.694/2012 (alterado pela Lei 15.358/2026) - Varas Criminais Colegiadas para julgamento de homicídios dolosos;

b.17) Art. 40, CF/88 (alteração pela Lei 15.358/2026) - Suspensão de direitos políticos de presos provisórios;

b.18) Art. 10 (Lei 15.358/2026) - Afastamento cautelar de sócios de pessoa jurídica;

b.19) Art. 29, § 6º (Lei 15.358/2026) - Presunção de culpa administrativa para inclusão em banco de dados.

C) No mérito, a **PROCEDÊNCIA DO PEDIDO**, para **declarar a INCONSTITUCIONALIDADE material e formal de TODOS os dispositivos impugnados da Lei nº 15.358/2026 listados nessa ADI**, com eficácia ***ex tunc*** e efeitos ***erga omnes***, expurgando-os definitivamente do ordenamento jurídico brasileiro;

D) A requisição de informações ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, no prazo legal;

E) A oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República;

F) A condenação da União em honorários advocatícios, conforme jurisprudência desta Corte;

G) Determinar ao Congresso Nacional a elaboração de legislação que combata o crime organizado sem violar cláusulas pétreas;

H) Reconhecer a violação de múltiplos tratados internacionais de direitos humanos;

I)Reafirmar os princípios do Estado Democrático de Direito, da dignidade humana e da função ressocializadora da pena.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

São Paulo, 04 de Abril de 2026.



ALESSANDRA MARTINS GONÇALVES JIRARDI
OAB/SP n.º 320.762